

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 531/2537

นายทา ราชคม

โจทก์

นางจันทร์ตา ราชคมน์

จำเลย

นางจันทร์ตา ราชคมน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ตามฟ้องและ ฟ้องแย้งมีราคา
ทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นนี้ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกา
ในข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยโต้แย้งเรื่องดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นฎีกา
ในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
4872 ตำบลแม่เย็น อำเภอพานจังหวัดเชียงราย ของโจทก์ ให้จำเลยส่งมอบโฉนด
ที่ดินเลขที่ 4873 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายให้แก่โจทก์คำขออื่น
นอกจากนี้และฟ้องแย้งจำเลยให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 110)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าตามคำเบิกความของจำเลยและพยานจำเลยน่าจะ
มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่า จำเลยได้ซื้อและครอบครองทำกินในที่ดินพิพาทโดย
สงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์
แล้วนั้นเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค
แรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าตามคำเบิกความของจำเลยและพยานจำเลยน่าจะ
มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่า จำเลยได้ซื้อและครอบครองทำกินในที่ดินพิพาทโดย
สงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์
แล้วนั้นเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค
แรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-จรูญ หัตถกรรม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ